



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

A. Einleitung

- Rechtsgeschäfte
 - Definition: „Ein **Rechtsgeschäft** ist ein **Rechtsakt aus einer Willenserklärung oder mehrerer Willenserklärungen**, die allein oder in Verbindung mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine **Rechtsfolge** herbeiführen, weil sie gewollt ist.“
 - **Bsp.: Kaufvertrag** gem. § 433 BGB: Ein durch zwei korrespondierende Willenserklärungen herbeigeführtes, zweiseitiges Rechtsgeschäft in Gestalt von **Angebot** und **Annahme**.
- Einleitende Frage:
 - **Sachverhalt:** Wirtschaftsstudent W geht zum Bäcker und kauft sich mit einer 2€-Münze ein Plunderteilchen. **Frage:** Wie viele Rechtsgeschäfte hat W abgeschlossen?
 - Juristisch korrekte Antwort: **3 Rechtsgeschäfte** liegen vor (wird später in diesem Kapitel en Detail erläutert)
 - Normale menschliche Reaktion: ???

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

B. Verpflichtungsgeschäfte

- Definition „**Verpflichtungsgeschäft**“
 - Ein Rechtsgeschäft, das eine **schuldrechtliche** Verpflichtung zum Inhalt hat.
- Beispiel: Kaufvertrag gemäß § 433 BGB begründet folgende schuldrechtliche Pflichten:
 - (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache **verpflichtet**, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. [...]
 - (2) Der Käufer ist **verpflichtet**, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.
- **Verpflichtungsgeschäfte** sind i.d.R. zugleich „**Kausalgeschäfte**“, d.h. sie liefern den **Grund** dafür, warum **Leistung** und **Gegenleistung** überhaupt **ausgetauscht werden** und stellen damit den **Rechtsgrund** für diesen Austausch dar
- Beispiel: Kaufvertrag gem. § 433 BGB
 - Ware wird hingegeben, um Geld zu bekommen (und umgekehrt)
 - **Kaufvertrag** ist der **Rechtsgrund** dafür, dass der Käufer die Ware behalten darf (und der Verkäufer das Geld)

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

C. Verfügungsgeschäfte

- Definition „**Verfügungsgeschäft**“
 - Ein Rechtsgeschäft, durch das **ein Recht unmittelbar aufgehoben, übertragen, seinem Inhalt nach verändert oder belastet wird.**
- **Beispiel:** Übereignung gem. § 929 S.1 BGB
 - Zur **Übertragung des Eigentums** an einer *beweglichen Sache* ist erforderlich, dass der Eigentümer die Sache dem Erwerber übergibt und beide darüber einig sind, dass das Eigentum übergehen soll. [...].
 - -> Das Eigentum ist ein (absolutes) Recht, das durch das Rechtsgeschäft der Übereignung unmittelbar übertragen wird. Das **Eigentum** wird also **durch ein rechtlich selbstständiges Rechtsgeschäft übertragen**, nicht bereits durch den Abschluss des Kaufvertrags(!)
- Auch **Verfügungsgeschäfte bestehen *grundsätzlich* aus einer Willenserklärung oder mehreren Willenserklärungen**
- Bei der **Übereignung** sind dies zum Beispiel die beiden **Einigungserklärungen** zwischen dem **Verfügenden** und dem **Verfügungsempfänger**.

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

D. Realakte

- Verhaltensweisen, die keine Rechtsgeschäfte sind, weil sie keine Rechtsfolge zum Ziel haben, sondern lediglich ein **tatsächliches Tun** oder **Unterlassen** beschreiben, nennen sich „**Realakte**“. Sie treten häufig als weitere Elemente eines Verpflichtungs- oder Verfügungsgeschäfts auf.
- Beispiel: Kaufvertrag gem. § 433 BGB:
 - (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu **übergeben** und das **Eigentum an der Sache zu verschaffen**. [...]

*Verpflichtung zur Vornahme eines
Realakts (Übergabe)*



*Verpflichtung zur Vornahme eines
Verfügungsgeschäfts (Übereignung
gem. §§ 929 ff. BGB [=Einigung
hinsichtlich des Eigentumsübergangs u.
anschließende Übergabe der
beweglichen Sache])*

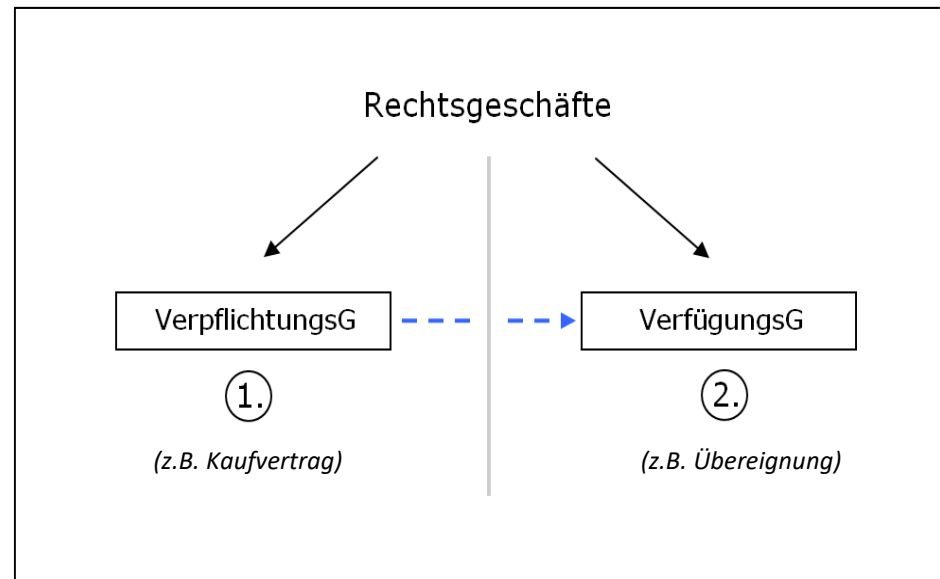


§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

E. Verhältnis zwischen Verpflichtung und Verfügung

I. Das „Trennungsprinzip“

- Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte sind voneinander getrennte, unterschiedliche Arten von Rechtsgeschäften

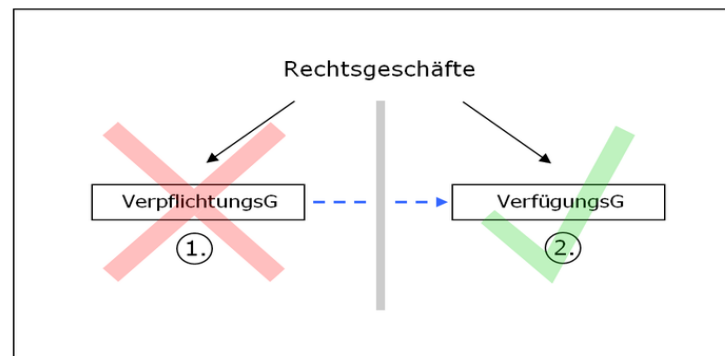
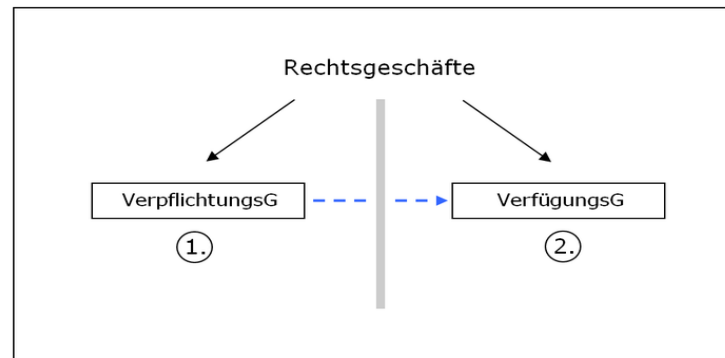


§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

E. Verhältnis zwischen Verpflichtung und Verfügung

II. Das „Abstraktionsprinzip“

- Die Wirksamkeit des Verfügungsgeschäfts hängt nicht davon ab, ob das Verpflichtungsgeschäft wirksam ist (und umgekehrt)



§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

F. Bedeutung der Trennung und Abstraktion von Verpflichtung und Verfügung

- Zurück zum Ausgangsfall mit der Frage nach der Anzahl der Rechtsgeschäfte:
 - Wirtschaftsstudent W geht zum Bäcker und kauft sich mit einer 2 €-Münze ein Plunderteilchen. Wie viele Rechtsgeschäfte hat W abgeschlossen?
 - 1. Rechtsgeschäft: **Verpflichtungsgeschäft**
 - Kaufvertrag über Plunderteilchen für 2 € (§ 433 BGB)
 - 2. Rechtsgeschäft: **Verfügungsgeschäft**
 - Übereignung des Plunderteilchens (§ 929 S. 1 BGB)
 - 3. Rechtsgeschäft: **Verfügungsgeschäft**
 - Übereignung der 2 €-Münze (§ 929 S. 1 BGB)

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

- Ein Beispiel für die Bedeutung von Trennungs- und Abstraktionsprinzip ist das Anfechtungsrecht. Eine **Anfechtung** kann sich – je nachdem, wo der Fehler vorlag – **entweder** auf das **Verpflichtungsgeschäft (1.)** oder auf das **Verfügungsgeschäft (2.)** oder auf **beide (3. [= sog. „Fehleridentität“])** beziehen.
 - **Beispielsfall 1:**
 - W will ein Plunderteilchen für 2€ kaufen. Er verspricht sich aber und bestellt stattdessen ein Mohnteilchen, was ihm erst beim Rausgehen auffällt. Welches Rechtsgeschäft ist anfechtbar?
- > Der Kaufvertrag nach § 433 BGB (Verpflichtungsgeschäft)
- Es liegt ein **Erklärungsirrtum bei Abschluss des Kaufvertrags** gem. § 119 Abs. 1 Alt. 2 BGB vor.
- Die beiden **Verfügungsgeschäfte** (Übereignung des Mohnteilchens und der 2€-Münze) sind hingegen **wirksam**, da insofern kein unmittelbarer Irrtum vorliegt (Mohnteilchen und 2€-Münze sind nach der Anfechtung allerdings nach den Vorschriften über **ungerechtfertigte Bereicherung (§ 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB)** wieder zurück zu übereignen – machen wir noch). (**Hinweis: Vertretbar** wäre in diesem Fall auch, **bzgl. der Übereignung des Mohnteilchens zusätzlich einen Eigenschaftsirrtum des W nach § 119 Abs. 2 BGB** anzunehmen.

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

Beispielsfall 2:

- W will ein Kirsch-Plunderteilchen für 2 € kaufen. Der Bäcker gibt ihm aus Versehen aber ein Erdbeer-Plunderteilchen, was W wiederum bei Rausgehen auffällt. Welches Rechtsgeschäft ist anfechtbar?

-> Die **Übereignung** des Erdbeer-Plunderteilchens nach § 929 Abs. 1 S. 1 BGB (**Verfügungsgeschäft**)

Es liegt ein **Eigenschaftsirrtum über das Plunderteilchen gem. § 119 Abs. 2 BGB** vor.

Das **Verpflichtungsgeschäft** leidet unter **keinem direkten Irrtum** (W behält daher auch seinen Anspruch auf Übereignung eines Kirschplunderteilchens). Auch die Übereignung der 2€-Münze ist nicht irrtumsbelastet. Das **Verfügungsgeschäft** über das Erdbeerplunderteilchen ist aber **nach § 142 BGB ex tunc nichtig**, so dass der Bäcker Eigentümer des Teilchens geblieben ist (er könnte das Teilchen daher über den **sachenrechtlichen Herausgabeanspruch nach § 985 BGB** herausverlangen – machen wir noch).

• Beispielsfall 3:

- W will eigentlich kein Plunderteilchen kaufen. Der Bäcker ist darüber so erzürnt, dass er W mit vorgehaltener Pistole zum Kauf zwingt. Welches Rechtsgeschäft ist anfechtbar?

-> **Alle drei Rechtsgeschäfte wegen Drohung gem. § 123 Abs. 1 Alt. 2 BGB**

Alle drei Rechtsgeschäfte – die Verpflichtung zum Kauf und die Verfügungen über Geld und Plunderteilchen – sind nur aufgrund der Drohung des Bäckers abgeschlossen worden. Zwischen ihnen besteht eine sog. „**Fehleridentität**“, so dass sie trotz des Abstraktionsprinzips alle angefochten werden können und dann auch **alle ex tunc nichtig** sind.

§ 6 Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäfte

Main Take-Away

- Ein Rechtsgeschäft ist ein Rechtsakt aus einer oder mehreren Willenserklärungen, die allein oder in Verbindung mit anderen Tatbestandsmerkmalen eine Rechtsfolge herbeiführen, weil sie gewollt ist.
- Das BGB unterscheidet zwischen „**Verpflichtungsgeschäften**“ und „**Verfügungsgeschäften**“. Verpflichtungsgeschäfte sind Rechtsgeschäfte mit einem die Parteien verpflichtenden Inhalt (bspw. ein Kaufvertrag gem. § 433 BGB). Verfügungsgeschäft sind Rechtsgeschäfte, durch die ein Recht unmittelbar aufgehoben, übertragen, seinem Inhalt nach verändert oder belastet wird (bspw. die Übertragung des Eigentums nach §§ 929 ff. BGB).
- Das Verpflichtungsgeschäft ist i.d.R. das **Kausalgeschäft** des Verfügungsgeschäfts, d.h. die Verfügung findet nur deshalb statt, weil die Parteien sich zur Vornahme der Verfügung verpflichtet haben. Das Verpflichtungsgeschäft ist damit zugleich der Rechtsgrund dafür, dass die durch Verfügung empfangenen Leistungen behalten werden dürfen.
- Das Verhältnis zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft bestimmt sich nach dem „**Trennungs- und Abstraktionsprinzip**“: Beide Rechtsgeschäfte sind rechtlich selbstständige Einheiten (Trennungsprinzip), die in ihrer Wirksamkeit voneinander grundsätzlich unabhängig sind (Abstraktionsprinzips).